

1522310-86.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

LUCIANO ANTONIO PEREIRA

Vistos.

Luciano Antonio Pereira foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque no dia 14.09.2021, por volta das 14:00 horas, durante estado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522310-86.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522310-86.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

LUCIANO ANTONIO PEREIRA

Vistos.

Luciano Antonio Pereira foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque no dia 14.09.2021, por volta das 14:00 horas, durante estado de calamidade pública, na Rua Mogeiro, bairro Perus, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 34 porções de crack, 26 de cocaína e 24 de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, tomando-se o interrogatório do réu, a fls. 111/115. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição. O julgamento foi convertido em diligência, pois quando da audiência o laudo definitivo ainda não tinha sido juntado, o que se deu na sequência, a fls. 109/110.

As partes reiteraram suas manifestações a fls. 118 e 124.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 11, 16/17 e 109/110. O réu sempre que ouvido, no inquérito a fls. 06 e em juízo, confessou os fatos. Informou que agiu por necessidade.

Os policiais civis Raul e Claudyr afirmaram que estavam em diligência para combater o tráfico, passando por um ponto conhecido. Pararam a viatura descaracterizada e viram o réu na posse de uma sacola. Ele tentou empreender fuga, mas foi detido. Na referida sacola encontraram os entorpecentes, bem como quantia em dinheiro na sua bermuda. Veio a admitir informalmente o crime imputado.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não comprovado que se valeu dessa condição para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Luciano Antonio Pereira como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é plurireincidente, inclusive com reincidência específica no tráfico, a fls. 27/30. Uma das reincidências leva a perda do privilégio, ao passo que a outra fica compensada pela confissão. Assim, fixo-lhe a pena em definitivo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Pela pena aplicada e reincidência, o regime inicial de cumprimento seria, em tese, o fechado. Mas, em caráter excepcional, considerando a confissão do réu desde a primeira hora e a pequena quantidade de entorpecente, na esteira inclusive do pleito do MP nesse sentido, fica-lhe concedido o regime semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional

adequado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 06 de janeiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito